LÉGISLATION SCOLAIRE MALAGASY

J-Learn

Apprendre, c'est une vie, pas un choix.
- J-Learn.



Contactez-nous

J-Learn j.lab.mdg@gmail.com

Edition Juin 2026

COLLECTION J-LEARN



LÉGISLATION SCOLAIRE MALAGASY

Comprendre, appliquer et enseigner le droit de l'éducation à Madagascar

Cours • Exercices variés • Cas pratiques • Dissertations corrigées

Une production J-Lab

LÉGISLATION SCOLAIRE MALAGASY

Comprendre, appliquer et enseigner le droit de l'éducation à Madagascar

Collection J-Learn
Une production J-Lab

Édition 2026

MENTIONS LÉGALES

© J-Lab — Collection J-Learn. Tous droits réservés. Cet ouvrage a été conçu à des fins pédagogiques et d'information générale. Les textes de loi cités et commentés (Constitution de la République de Madagascar, lois, décrets et décision de la Haute Cour Constitutionnelle) sont des actes publics ; leur reproduction partielle à des fins d'illustration pédagogique est faite dans le respect de leur nature de textes officiels.

Cet ouvrage ne constitue pas un avis juridique. Pour toute situation individuelle, il est recommandé de consulter les textes réglementaires d'application en vigueur ou un professionnel du droit.

Conception et rédaction : équipe J-Lab. Logo et identité visuelle : J-Learn.

AVANT-PROPOS

Ce livre est né d'un constat simple : la loi n°2022-018 portant orientation générale du système éducatif à Madagascar concerne, chaque jour, des milliers d'enseignants, de directeurs d'école, de parents et d'élèves — et pourtant, elle reste peu connue au-delà d'un cercle de spécialistes du droit.

« Législation scolaire malagasy » s'adresse en priorité aux enseignants et, plus largement, à toute personne curieuse de comprendre les règles qui organisent l'école malagasy : des textes fondateurs (Constitution, engagements internationaux) jusqu'aux détails les plus concrets (bourses, discipline, statut des directeurs d'école).

Le parti pris de cet ouvrage est pédagogique avant d'être savant : chaque chapitre combine un cours clair, des repères visuels, des exercices variés (QCM, vrai/faux, textes à trous, associations de notions) et des cas pratiques directement inspirés de situations de terrain. Des sujets de dissertation, avec leur corrigé détaillé, permettent d'aller plus loin pour qui souhaite structurer une réflexion argumentée sur ces questions.

Nous avons choisi de nous appuyer sur les textes officiels eux-mêmes — loi n°2022-018, loi n°2004-004 qu'elle a abrogée, Constitution, décision de la Haute Cour Constitutionnelle, décrets d'application — complétés par des recherches documentaires pour éclairer le contexte historique et international. Une bibliographie et une webographie complètes sont proposées en annexe pour qui souhaite approfondir.

Bonne lecture, et bon usage de ce livre en salle des professeurs comme en famille.

L'équipe J-Lab

MODE D'EMPLOI DE CE LIVRE

Pour une lecture efficace, chaque chapitre suit la même structure et utilise les mêmes repères visuels :

- L'essentiel à retenir — un encadré-résumé en fin de section théorique.
- Vocabulaire juridique — définitions précises des termes techniques rencontrés.
- Cas pratique — une situation réelle à analyser, suivie de son corrigé.
- ✏ Exercice — QCM, vrai/faux, texte à trous ou association, avec corrigé (✓) immédiat.
- Sujet de dissertation — un sujet ouvert avec un corrigé rédigé et structuré (introduction, développement, conclusion).

Les articles de loi cités sont systématiquement référencés (numéro de loi + numéro d'article) pour permettre une vérification directe dans le texte officiel. Un lexique complet et une bibliographie/webographie figurent en annexe.

SOMMAIRE

Avant-propos 4
Mode d'emploi de ce livre 5

PARTIE 1 — FONDEMENTS
Chapitre 1 — Le droit à l'éducation : de la Constitution à la loi 8
Chapitre 2 — Repères historiques : de 1994 à 2022 12

PARTIE 2 — LA LOI N°2022-018 DÉCRYPTÉE
Chapitre 3 — Principes fondamentaux et définitions 16
Chapitre 4 — La gouvernance et la gestion du système éducatif 19
Chapitre 5 — La structure du système éducatif malagasy 21
Chapitre 6 — L'enseignement privé et la plateforme de partenariat ... 26
Chapitre 7 — Droits et obligations de l'enseignant : le guide pratique 29
Chapitre 8 — Structures consultatives, suivi et évaluation du système 38
Chapitre 9 — Droits et devoirs des apprenants 39

PARTIE 3 — MISE EN PRATIQUE POUR L'ENSEIGNANT
Chapitre 10 — Cas pratiques transversaux pour l'enseignant 43
Chapitre 11 — Foire aux questions juridiques 45

ANNEXES
Chapitre A — Lexique juridique et pédagogique 48
Chapitre B — Bibliographie et webographie 50
Chapitre C — Comment citer un texte de loi malagasy ? 52

PARTIE 1

FONDEMENTS

De la Constitution à la loi : comprendre les bases du droit scolaire malagasy

Chapitre 1 — Le droit à l'éducation : de la Constitution à la loi

Avant d'étudier la loi n°2022-018, il est indispensable de comprendre d'où elle tire sa légitimité. Une loi ordinaire ne peut jamais contredire la Constitution : c'est elle qui pose les grands principes, la loi se contentant de les organiser dans le détail. C'est exactement le cas du droit à l'éducation à Madagascar.

1.1 Le socle constitutionnel

La Constitution de la IVe République (adoptée par référendum le 17 novembre 2010) consacre le droit à l'éducation dans plusieurs articles regroupés dans le titre relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

> *Article 22 — L'État s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.*
>
> *Article 23 — Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L'État s'engage à développer la formation professionnelle.*
>
> *Article 24 — L'État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.*
>
> *Article 25 — L'État reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner, sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.*

Ces quatre articles forment un triptyque : un droit individuel (art. 22-23), une obligation étatique de moyens (art. 24) et une reconnaissance du pluralisme éducatif (art. 25). C'est sur ce fondement que la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a validé

la loi n°2022-018 par sa décision n°01-HCC/D3 du 25 janvier 2023, après vérification de sa conformité aux articles 22 à 25.

En clair, pour vous

En clair : la Constitution dit que l'État DOIT organiser une école publique gratuite, et que le primaire est obligatoire pour tous les enfants. C'est la base de tout : aucune loi ne peut aller à l'encontre de ce principe.

1.2 Les engagements internationaux de Madagascar

Le préambule de la Constitution malagasy intègre expressément plusieurs textes internationaux comme faisant partie du droit positif national, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, 1989). Ces textes garantissent eux aussi le droit à l'éducation, ce qui renforce la portée du dispositif national.

Sur le plan des politiques de développement, la loi n°2022-018 se réclame explicitement de l'Objectif de Développement Durable n°4 (ODD4) des Nations Unies, qui vise à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un même pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Elle s'inscrit également dans le Velirano fahaefatra (« Engagement n°4 ») du Plan Émergence Madagascar (PEM), qui consacre « l'éducation pour tous » comme pilier du socle social national.

L'essentiel à retenir

Le droit à l'éducation à Madagascar repose sur trois niveaux de textes : la Constitution (art. 22-25), les engagements internationaux (CDE, ODD4), et la loi ordinaire (n°2022-018).

Toute loi relative à l'éducation doit être conforme aux articles 22 à 25 de la Constitution — contrôle exercé par la Haute Cour Constitutionnelle avant promulgation.

L'enseignement primaire gratuit et l'obligation scolaire sont des exigences constitutionnelles, pas de simples choix de politique publique.

✏ Exercice 1 — Vrai ou Faux

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant par un article précis.

1. La Constitution malagasy rend l'enseignement secondaire obligatoire.
2. L'enseignement privé n'est pas reconnu par la Constitution.
3. La Haute Cour Constitutionnelle contrôle la conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation.
4. L'ODD4 est un objectif propre à Madagascar, sans lien avec les Nations Unies.

✓ Corrigé

1. Faux — l'article 24 rend obligatoire l'enseignement primaire uniquement (l'obligation scolaire est étendue par la loi n°2022-018, art. 15 et 56, à l'ESG I, de manière progressive). 2. Faux — l'article 25 reconnaît expressément le droit à l'enseignement privé. 3. Vrai — art. 116 et 117 de la Constitution, confirmé par la décision HCC n°01-HCC/D3. 4. Faux — l'ODD4 fait partie des 17 Objectifs de Développement Durable adoptés par l'ONU en 2015, auxquels Madagascar a souscrit.

✏ Exercice 2 — Texte à trous

Complétez avec les mots suivants : gratuit — HCC — obligatoire — 22 — 25.

« L'État organise un enseignement public, _____ et accessible à tous. L'enseignement primaire est _____ pour tous » (article 24). Le contrôle de constitutionnalité des lois relatives à l'éducation est assuré par la _____. Le développement intellectuel de chacun est visé par l'article _____, tandis que la liberté d'enseigner est garantie par l'article _____.

✓ Corrigé

Dans l'ordre : gratuit ; obligatoire ; HCC ; 22 ; 25.

✏ Exercice 3 — Cas pratique

Cas pratique — Un maire refuse d'inscrire un enfant

Le maire d'une commune rurale refuse d'inscrire un enfant de 5 ans à l'école publique locale, invoquant un manque de places. Les parents vous consultent, sachant que vous connaissez la législation scolaire.

Question : sur quels textes pouvez-vous vous appuyer pour contester ce refus ?

✓ Corrigé

Trois arguments peuvent être invoqués. D'abord, l'article 24 de la Constitution impose à l'État d'organiser un enseignement primaire gratuit et accessible à tous, ce qui inclut une obligation de moyens (construction de salles, recrutement d'enseignants). Ensuite, l'article 15 de la loi n°2022-018 dispose que l'enseignement est obligatoire dès l'âge de 5 ans et que la gratuité touche le secteur public. Enfin, l'article 22 de la même loi confie à l'État la mise en place d'une politique de carte scolaire pour organiser l'accès des apprenants aux établissements — un manque de places relève donc d'une défaillance de planification imputable à l'administration, non d'un motif légal de refus. Les parents peuvent saisir les services déconcentrés du Ministère de l'Éducation Nationale (art. 27) pour signaler la situation.

Chapitre 2 — Repères historiques : de 1994 à 2022

Comprendre la loi actuelle suppose de connaître les textes qu'elle a remplacés. Le droit scolaire malagasy contemporain s'est construit en trois grandes étapes législatives, chacune correspondant à un contexte politique et social particulier.

2.1 La loi n°94-033 : la première grande loi d'orientation

Après le retour au multipartisme et l'adoption de la Constitution de 1992, Madagascar s'est doté d'une première loi d'orientation générale de l'éducation en 1994-1995. Ce texte a posé les bases du partenariat public-privé en éducation et défini un premier cadre pour la répartition des compétences entre l'État et les collectivités.

2.2 La loi n°2004-004 : l'enseignement fondamental de 9 ans

Adoptée le 9 juin 2004, la loi n°2004-004 a marqué une avancée importante en instaurant un « enseignement fondamental » unique de neuf ans (EF1 : 5 ans + EF2 : 4 ans), remplaçant l'ancienne distinction primaire/collège par un cycle continu sanctionné par un certificat puis un brevet. Elle organisait également l'éducation non formelle autour de l'École infantile, de l'alphabétisation fonctionnelle et de l'éducation à la citoyenneté.

> *Loi n°2004-004, art. 41 — L'éducation fondamentale comprend deux cycles : l'éducation fondamentale du premier cycle (EF1) de cinq ans ; l'éducation fondamentale du second cycle (EF2) de quatre ans.*

Ce texte a été modifié et complété par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008, sans changement de structure majeure.

2.3 La loi n°2022-018 : la réforme actuelle

Promulguée le 30 janvier 2023 par le Président Andry Rajoelina, après validation par la HCC le 25 janvier 2023, la loi n°2022-018 abroge intégralement la loi de 2004. Elle s'inscrit dans le cadre du Plan Émergence Madagascar et introduit plusieurs

changements structurants : un retour à une architecture « primaire / secondaire » distincte (au lieu de l'enseignement fondamental unique), l'abaissement de l'âge de scolarisation obligatoire à 5 ans via une année de préscolaire obligatoire, l'extension progressive de l'obligation scolaire jusqu'à la fin de l'ESG I (10 ans d'enseignement obligatoire), et un accent fort sur l'éducation inclusive et l'enseignement technique et professionnel.

Tableau comparatif synthétique

Critère	Loi n°2004-004	Loi n°2022-018
Structure du cycle de base	Enseignement fondamental unique (EF1 5 ans + EF2 4 ans = 9 ans)	Préscolaire (1 an) + Primaire (6 ans) + ESG I (3 ans)
Âge d'entrée obligatoire	6 ans	5 ans (préscolaire obligatoire)
Durée de la scolarité obligatoire	9 ans	10 ans progressifs (jusqu'à ESG I)
Diplôme de fin de 1er cycle	Certificat (EF1) puis Brevet (EF2)	Évaluation certificative (primaire) puis Brevet d'études (ESG I)
Formation technique/pro.	Formation technique et professionnelle générale	Triptyque formation-qualification-insertion ; 4 filières distinctes
Éducation inclusive	Non mentionnée explicitement	Principe explicite (art. 10, 47, 95-96)

L'essentiel à retenir

Trois lois se sont succédé : n°94-033 (1994), n°2004-004 (2004, modifiée en 2008), n°2022-018 (2022, en vigueur).

La loi n°2004-004 avait fusionné primaire et collège en un « enseignement fondamental » de 9 ans ; la loi n°2022-018 revient à une structure primaire (6 ans) / secondaire (6 ans), précédée d'une année de préscolaire obligatoire.

Chaque réforme reflète un contexte politique différent, mais toutes s'inscrivent dans la continuité du principe constitutionnel de gratuité et d'obligation de l'enseignement primaire.

✏ Exercice 4 — QCM

Une seule bonne réponse par question.

1. La loi n°2022-018 a été promulguée : a) le 13 décembre 2022 — b) le 30 janvier 2023 — c) le 25 janvier 2023.

2. L'ancien « enseignement fondamental » institué en 2004 durait : a) 6 ans — b) 9 ans — c) 10 ans.
3. Depuis 2022, l'âge minimum de scolarisation obligatoire est : a) 6 ans — b) 5 ans — c) 3 ans.

✓ Corrigé

1. b — la loi a été adoptée par le Parlement en décembre 2022 mais promulguée le 30 janvier 2023, après la décision de la HCC du 25 janvier 2023. 2. b — EF1 (5 ans) + EF2 (4 ans) = 9 ans. 3. b — article 15 et 48 de la loi n°2022-018, avec une année de préscolaire obligatoire.

✏ Exercice 5 — Sujet de dissertation

Cas pratique — Sujet

« En quoi la loi n°2022-018 marque-t-elle une rupture, mais aussi une continuité, par rapport à la loi n°2004-004 ? » (2 pages environ)

✓ Corrigé détaillé

Introduction

Depuis l'indépendance, Madagascar a réformé à plusieurs reprises son cadre légal de l'éducation pour l'adapter aux évolutions sociales, économiques et aux engagements internationaux du pays. La loi n°2022-018, qui abroge la loi n°2004-004, s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agira de montrer que si la nouvelle loi opère des choix structurels différents, elle prolonge néanmoins des principes fondamentaux déjà présents dans le texte de 2004.

I. Une rupture structurelle assumée

La loi de 2004 avait fait le choix d'un enseignement fondamental unique de neuf ans (EF1 + EF2), rompant la distinction classique primaire/secondaire. La loi de 2022 revient sur ce choix : elle rétablit un enseignement primaire de six ans (deux cycles de trois ans) suivi d'un enseignement secondaire général de six ans (ESG I puis ESG II). Elle introduit également une année de préscolaire obligatoire, absente du

dispositif de 2004, ce qui abaisse l'âge d'entrée dans le système éducatif à 5 ans. Autre nouveauté majeure : l'accent mis sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, organisés en un triptyque « formation, qualification, insertion » avec des diplômes intermédiaires (Certificat d'Aptitude, Brevet, Baccalauréat Professionnel) qui n'existaient pas sous cette forme en 2004.

II. Une continuité de principes

Malgré ces changements de structure, les deux lois partagent la même philosophie constitutionnelle : gratuité et obligation de l'enseignement primaire, reconnaissance du partenariat public-privé, importance donnée à l'éducation non formelle (alphabétisation fonctionnelle, éducation à la citoyenneté), et attachement aux valeurs socioculturelles malagasy explicitement citées dans les deux textes (aina, fanahy maha-olona, hasina, fihavanana). La loi n°2022-018 ne fait donc pas table rase du passé : elle consolide des acquis (partenariat, non-formel) tout en réorganisant l'architecture des cycles.

Conclusion

La réforme de 2022 illustre la capacité du système éducatif malagasy à évoluer sans rupture de valeurs : elle modernise l'architecture des cycles et renforce la formation professionnelle et l'inclusion, tout en restant fidèle aux principes constitutionnels et culturels qui structurent le droit scolaire malagasy depuis les années 1990.

PARTIE 2

LA LOI N°2022-018 DÉCRYPTÉE

Chapitre par chapitre, le cadre légal actuel de l'éducation à Madagascar

Chapitre 3 — Principes fondamentaux et définitions

La loi n°2022-018 s'ouvre, comme beaucoup de textes juridiques modernes, par un chapitre de définitions (article 2) puis par un chapitre de principes fondamentaux (articles 3 à 17). Ce choix n'est pas anodin : il fixe le vocabulaire commun à tous les acteurs du système éducatif et pose les règles du jeu avant d'entrer dans le détail de l'organisation.

3.1 Pourquoi un glossaire dans une loi ?

L'exposé des motifs de la loi le précise : le glossaire a « pour objectif d'uniformiser l'utilisation des termes spécifiques à l'éducation » et de « faciliter la compréhension du texte dans son ensemble ». Pour un enseignant, ce glossaire est un outil de travail précieux : il permet de distinguer des notions souvent confondues dans le langage courant.

Vocabulaire juridique

Attestation : acte écrit donné à l'apprenant au terme d'un apprentissage — ne certifie pas un niveau, seulement une fréquentation.

Certificat : atteste la réussite à une évaluation et un niveau de connaissance ou de compétence.

Certification : procédure d'agrément, souvent pluripartenaire, reconnaissant des compétences professionnelles.

Diplôme : acte délivré par l'État conférant un titre ou un grade — le plus solennel des trois.

Qualification : reconnaissance officielle d'un niveau, ou exigences requises pour exercer une profession.

Cette hiérarchie — attestation < certificat < certification < diplôme — revient constamment dans le texte : elle détermine, par exemple, ce que reçoit un apprenant à la sortie de chaque cycle (voir chapitre 5).

> **En clair, pour vous**
>
> En clair, du moins « solennel » au plus « solennel » : une attestation prouve juste qu'on est venu ; un certificat prouve qu'on a réussi un examen ; un diplôme, délivré par l'État, est le document le plus officiel.

3.2 Les principes fondamentaux (articles 3 à 17)

Ces quinze articles peuvent se regrouper en quatre familles de principes.

a) Les principes d'accès et d'égalité

- Le droit à l'éducation et à la formation est reconnu pour tous (art. 3).
- L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire à partir de 5 ans (art. 15).
- L'État promeut l'inclusivité du système éducatif (art. 10) et l'éducation des filles (art. 12).

b) Les principes d'organisation

- Le système est sous la responsabilité et la souveraineté de l'État (art. 4).
- Des passerelles renforcent la continuité entre cycles et niveaux (art. 7).
- Un système d'orientation scolaire et professionnelle accompagne les apprenants (art. 8).

c) Les principes de gouvernance

- Transparence et lutte contre la corruption dans la gestion du secteur (art. 14).
- Reconnaissance de l'enseignement privé, encadré par voie réglementaire (art. 16).

d) Les principes linguistiques et culturels

- Le malagasy et le français sont les langues d'enseignement (art. 17).

- Les valeurs socioculturelles — aina, fanahy maha-olona, hasina, fihavanana, tany — doivent être prises en compte (art. 5).

L'essentiel à retenir

Le glossaire de l'article 2 hiérarchise quatre notions clés : attestation, certificat, certification, diplôme.

Les 15 articles de principes fondamentaux se répartissent en 4 familles : accès/égalité, organisation, gouvernance, langue/culture.

Les valeurs malagasy (aina, fanahy maha-olona, hasina, fihavanana, tany) ne sont pas décoratives : elles sont inscrites dans la loi comme critère d'organisation du service public de l'éducation (art. 5).

✏ Exercice 6 — QCM

1. Un « certificat », au sens de la loi, est : a) un acte délivré par l'État conférant un grade — b) un acte attestant la réussite à une évaluation — c) un simple acte de présence.
2. La proportion entre attestation, certificat et diplôme, du moins solennel au plus solennel, est : a) diplôme < certificat < attestation — b) attestation < certificat < diplôme — c) certificat < attestation < diplôme.
3. Les langues d'enseignement prévues par la loi sont : a) le malagasy seul — b) le français seul — c) le malagasy et le français.

✓ Corrigé

1. b (art. 2). 2. b — c'est la hiérarchie retenue dans le glossaire. 3. c (art. 17), les autres langues intervenant seulement comme disciplines d'enseignement.

✏ Exercice 7 — Association de notions

Reliez chaque situation au terme juridique exact qui la décrit (attestation / certificat / certification / diplôme).

1. Un élève termine un cycle de formation professionnelle qualifiante de 4 mois et reçoit un document mentionnant sa présence.

2. Un candidat réussit l'évaluation nationale à la fin du primaire de niveau II.
3. Un professionnel expérimenté obtient la reconnaissance de ses compétences via la Validation des Acquis de l'Expérience.
4. Un étudiant termine son cycle de Licence.

✓ Corrigé

1. Attestation. 2. Certificat (évaluation nationale certificative, art. 53). 3. Certification (art. 2, VAE). 4. Diplôme (délivré par l'État, sanctionnant le cycle universitaire, art. 79-80).

✏ Exercice 8 — Cas pratique

Cas pratique — Un parent conteste une décision d'orientation

Un parent d'élève estime que son enfant a été orienté vers l'enseignement technique sans concertation suffisante, alors qu'il souhaitait le voir poursuivre dans la filière générale.

Question : quels principes de la loi n°2022-018 ce parent peut-il invoquer ?

✓ Corrigé

Le parent peut s'appuyer sur l'article 8, qui prévoit un système d'orientation scolaire et professionnelle destiné à accompagner les jeunes « dans leurs choix », ce qui suppose une consultation réelle. L'article 105 précise que les décisions d'orientation sont motivées par les résultats de l'apprenant, le souhait de ses parents et/ou de lui-même, et les capacités d'accueil des établissements — le souhait parental est donc un critère légal, non une simple option. Enfin, l'article 116 reconnaît aux parents d'élèves, à travers leurs représentants, le droit de participer aux instances délibérantes des établissements. Le parent est donc fondé à demander un réexamen de la décision auprès du conseiller en insertion et orientation de l'établissement.

Chapitre 4 — La gouvernance et la gestion du système éducatif

Qui décide de la carte scolaire ? Qui délivre les diplômes ? Quel rôle pour les communes ? Le Titre III de la loi n°2022-018 (articles 21 à 30) répond à ces questions en organisant une gestion à plusieurs niveaux : l'État, les collectivités territoriales décentralisées (CTD), et les partenaires agréés.

4.1 Une administration à quatre échelons

L'article 21 organise l'Administration de l'Éducation et de la Formation à quatre niveaux : national, régional, du district et de la commune (et du fokontany). Cette architecture déconcentrée permet de rapprocher la décision du terrain tout en conservant la souveraineté de l'État sur l'ensemble du secteur (art. 4).

4.2 Les compétences respectives

L'État

- Définit la stratégie nationale pour l'éducation, l'enseignement et la formation (art. 23).
- Organise l'accès aux établissements via une politique de carte scolaire (art. 22).
- Contrôle les qualifications, délivre les diplômes et atteste les équivalences (art. 24).

Les collectivités territoriales décentralisées

- Administrent les affaires éducatives qui leur sont dévolues par la loi (art. 25).
- Élaborent, après concertation, une stratégie de développement conforme à la stratégie nationale (art. 26).

Les partenaires agréés (secteur privé, ONG, associations)

- Participent aux missions des Ministères dans le cadre d'une convention suivie d'un contrat de résultats (art. 29).
- Le Partenariat Public-Privé est érigé en règle générale d'exécution de la politique éducative (art. 28).

4.3 La structure de gestion de chaque établissement

Point souvent méconnu des enseignants : l'article 30 impose la création, dans chaque établissement d'enseignement et de formation, d'une structure chargée de sa gestion (conseil d'établissement, comité de gestion...). Son organisation précise relève de la voie réglementaire, mais son existence est une obligation légale, pas une simple bonne pratique locale.

L'essentiel à retenir

L'administration de l'éducation est organisée en 4 niveaux : national, régional, district, commune/fokontany (art. 21).

L'État garde la souveraineté sur le secteur (art. 4) mais délègue certaines compétences aux CTD via des contrats de résultats (art. 26).

Le Partenariat Public-Privé est un principe légal, pas une option (art. 28) : les partenaires agréés participent aux missions des ministères sous convention (art. 29).

Chaque établissement doit disposer d'une structure de gestion propre (art. 30) — obligation souvent oubliée.

✏ Exercice 9 — Vrai ou Faux

1. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent définir librement leur politique éducative, sans lien avec la stratégie nationale.
2. Le Partenariat Public-Privé est une règle d'exécution de la politique d'éducation selon la loi.
3. Chaque établissement scolaire doit légalement disposer d'une structure de gestion.
4. Les diplômes sont délivrés par les collectivités territoriales décentralisées.

✓ Corrigé

1. Faux — l'article 26 exige une conformité avec la stratégie nationale. 2. Vrai (art. 28). 3. Vrai (art. 30). 4. Faux — c'est l'État, via les Ministres en charge de l'Éducation (art. 24), qui délivre les diplômes.

✏ Exercice 10 — Cas pratique

Cas pratique — Une commune veut créer son propre diplôme local

Une commune souhaite créer une « attestation communale de fin d'études » distincte du système national, pour valoriser les savoirs locaux.

Question : cette initiative est-elle conforme à la loi n°2022-018 ?

✓ Corrigé

Partiellement. Les CTD peuvent élaborer des stratégies de développement éducatif (art. 26) et les collectivités peuvent instituer des aides spécifiques (art. 114), mais la délivrance des diplômes et le contrôle des qualifications relèvent exclusivement de l'État (art. 24). Une « attestation » informelle valorisant des savoirs locaux resterait possible — le terme même d'« attestation » (acte non certificatif, art. 2) est le bon choix juridique — mais elle ne pourrait ni se substituer ni être présentée comme équivalente à un diplôme national. La commune devrait donc requalifier son projet en complément local, non en diplôme concurrent.

Chapitre 5 — La structure du système éducatif malagasy

C'est le cœur technique de la loi : le Titre V (structure du système éducatif) et le Titre VI (organisation de l'enseignement) décrivent, cycle par cycle, l'architecture complète de l'école malagasy, du préscolaire à la recherche doctorale.

5.1 Vue d'ensemble : formel et non formel

L'article 45 distingue deux grandes composantes du système éducatif : l'éducation formelle (structurée, sanctionnée par des diplômes/certificats officiels) et l'éducation non formelle (alphabétisation, éducation à la citoyenneté, formations spécialisées, apprentissage des métiers de base). Une troisième notion, l'éducation informelle (acquise « de façon fortuite et diffuse » — en famille, dans la vie quotidienne), est définie à l'article 2 mais ne fait pas partie du système éducatif organisé par la loi.

Schéma des cycles de l'éducation formelle

- Préscolaire — 1 an obligatoire — dès 5 ans (art. 48-49)

- Enseignement primaire — 6 ans — Niveau I (3 ans) + Niveau II (3 ans, avec évaluation certificative), art. 51-53
- Enseignement secondaire général — 6 ans — ESG I (3 ans, obligatoire, Brevet d'études) + ESG II (3 ans, Baccalauréat), art. 54-59
- Enseignement technique et professionnel — 2 filières (Bac Technique 3 ans / BTS 2 ans), art. 62-68
- Formation professionnelle initiale — 3 cycles (Certificat d'Aptitude / Brevet / Bac Professionnel), art. 69-73
- Formation professionnelle qualifiante — 3 à 9 mois, art. 74-75
- Enseignement supérieur — Licence / Master / Doctorat / HDR, art. 76-83

5.2 Le préscolaire : une nouveauté structurante

L'obligation d'une année de pré-initiation scolaire (art. 48) est l'une des innovations les plus commentées de la réforme de 2022. L'exposé des motifs justifie ce choix par des « études et recherches » démontrant qu'une ou plusieurs années de préscolaire « réduit considérablement le risque d'échec et d'abandon scolaires ». Concrètement, elle consiste en un éveil par des activités sensori-motrices, de communication orale et d'expression (art. 49), sans caractère académique précoce.

5.3 Le primaire et le secondaire général

Le primaire se compose de deux cycles de trois ans chacun. Le Niveau II se termine par une évaluation nationale certificative (art. 53). L'ESG I (3 ans) constitue le prolongement obligatoire de la scolarité de base et se termine par le Brevet d'études (art. 55) ; son caractère obligatoire s'applique de manière progressive selon les moyens de chaque commune (art. 56) — un point souvent source de confusion, car « obligatoire » ne signifie pas ici une application uniforme immédiate sur tout le territoire.

L'ESG II (Lycée) est un cycle « d'orientation et de détermination » organisé par séries et sanctionné par le Baccalauréat d'enseignement général (art. 57-58).

5.4 L'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage

La loi distingue quatre voies au sein de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (art. 61), chacune avec son propre public et ses propres diplômes :

- L'enseignement technique et professionnel, ouvert après le primaire + ESG I, menant au Baccalauréat Technique (3 ans) puis, sur cette base, au Brevet de Technicien Supérieur (2 ans) — art. 62-68.
- La formation professionnelle initiale, en 3 cycles (Certificat d'Aptitude, Brevet, Baccalauréat Professionnel) — art. 69-73.
- La formation professionnelle qualifiante, courte (3 à 9 mois), ouverte notamment aux personnes en situation de handicap et aux publics hors système scolaire — art. 74-75.
- L'apprentissage des métiers de base, ouvert dès 15 ans à toute personne hors système scolaire, sanctionné par une attestation — art. 97-98.

5.5 L'enseignement supérieur : le système LMD

Le déroulement des études supérieures suit le système Licence-Master-Doctorat, complété par l'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) pour les enseignants-chercheurs confirmés (art. 79). Chaque cycle est sanctionné par un diplôme, l'admission à chaque niveau supérieur étant conditionnée à l'obtention du diplôme du niveau précédent (art. 80-83).

5.6 L'éducation non formelle

Elle regroupe quatre domaines (art. 86) : l'alphabétisation fonctionnelle (lecture, écriture, calcul appliqués à la vie quotidienne), l'éducation à la citoyenneté et au civisme (patriotique, environnementale, sanitaire, anti-corruption), l'éducation et les formations spécialisées (personnes en situation de handicap lourd), et l'apprentissage des métiers de base déjà évoqué. Elle est assurée dans des centres d'alphabétisation, des centres de formation spécialisée et diverses structures occasionnelles (art. 85).

L'essentiel à retenir

Le système comprend une éducation formelle (préscolaire → supérieur) et une éducation non formelle (alphabétisation, citoyenneté, formations spécialisées, métiers de base).

Nouveauté 2022 : le préscolaire (1 an) devient obligatoire dès 5 ans.

Primaire (6 ans) + ESG I (3 ans, obligatoire progressif, Brevet d'études) + ESG II (3 ans, Baccalauréat) = architecture classique restaurée.

4 voies techniques et professionnelles distinctes, chacune avec son propre diplôme terminal.

L'enseignement supérieur suit le système LMD + HDR.

✏ Exercice 11 — QCM

1. Le préscolaire dure : a) 2 ans — b) 1 an — c) 6 mois.
2. Le Brevet d'études sanctionne : a) l'enseignement primaire — b) l'ESG I — c) l'ESG II.
3. Le Brevet de Technicien Supérieur se prépare en : a) 2 ans après le Bac Technique — b) 3 ans après le primaire — c) 5 ans après l'ESG I.
4. L'apprentissage des métiers de base est ouvert à partir de : a) 12 ans — b) 15 ans — c) 18 ans.

✓ Corrigé

1. b (art. 48). 2. b (art. 55). 3. a (art. 66-67). 4. b (art. 98).

✏ Exercice 12 — Texte à trous

Mots à placer : LMD — certificative — Brevet d'études — 5 — obligatoire.

Le préscolaire devient _____ dès l'âge de _____ ans. L'enseignement primaire de niveau II se termine par une évaluation nationale _____. L'ESG I se termine par la remise d'un _____. L'enseignement supérieur suit le système _____.

✓ Corrigé

Dans l'ordre : obligatoire ; 5 ; certificative ; Brevet d'études ; LMD.

✏ Exercice 13 — Cas pratique

Cas pratique — Orienter un élève sorti de l'ESG I

Un élève de 16 ans termine l'ESG I avec des résultats moyens. Il ne souhaite pas poursuivre l'ESG II mais veut acquérir rapidement un métier.

Question : quelles voies légales pouvez-vous lui présenter, en tant qu'enseignant ou conseiller en insertion et orientation ?

✓ Corrigé

Plusieurs voies sont ouvertes par la loi. Il peut intégrer le cycle préparant le Baccalauréat Technique (3 ans, art. 64-65), accessible après le primaire et l'ESG I. S'il souhaite une insertion plus rapide, la formation professionnelle initiale (art. 71) propose un cycle 1 menant au Certificat d'Aptitude, plus court que le Bac Technique. Enfin, s'il est déjà en dehors du système scolaire ou souhaite une formation très courte, la formation professionnelle qualifiante (3 à 9 mois, art. 74) permet une insertion rapide sur un métier ciblé. Le choix dépendra de son projet professionnel, à établir avec le Conseiller en Insertion et Orientation (art. 2 et 139), dont le rôle est justement de faire l'interface entre l'école et les entreprises.

✏ Exercice 14 — Sujet de dissertation

Cas pratique — Sujet

« La multiplication des voies de formation technique et professionnelle introduite par la loi n°2022-018 est-elle un gage de meilleure insertion professionnelle, ou un facteur de complexité pour les familles ? »

✓ Corrigé détaillé

Introduction

La loi n°2022-018 organise l'enseignement technique et la formation professionnelle autour de quatre voies distinctes, chacune avec son public, sa durée et son diplôme propre. Ce choix, présenté par le législateur comme un gage d'adéquation avec les

besoins du marché du travail, soulève une question légitime : cette diversité sert-elle réellement l'insertion des jeunes, ou risque-t-elle de perdre les familles dans un maquis de sigles et de diplômes ?

I. Une diversité pensée pour l'adéquation à l'emploi

L'exposé des motifs de la loi est explicite : il s'agit de « reconnaître les compétences par le biais de la validation des acquis de l'expérience » et de « renforcer le partenariat avec le monde professionnel ». Chaque voie technique cible un public et un objectif différents — le Bac Technique pour ceux qui visent des études supérieures techniques, la formation qualifiante pour une insertion rapide, l'apprentissage des métiers de base pour les publics hors système scolaire dès 15 ans. Cette spécialisation permet, en théorie, de proposer une réponse sur mesure à des profils très divers, ce qu'un système technique unique ne pourrait pas faire.

II. Un risque réel de complexité pour les usagers

Cette même diversité peut cependant devenir un obstacle pour des familles peu familières du système : la différence entre Certificat d'Aptitude, Brevet, Baccalauréat Professionnel et Baccalauréat Technique n'est pas toujours claire, notamment sur leur valeur reconnue par les employeurs ou leur passerelle vers l'enseignement supérieur. La loi elle-même reconnaît ce besoin d'accompagnement en consacrant un article entier (art. 8) au système d'orientation scolaire et professionnelle, et en créant la fonction de Conseiller en Insertion et Orientation (art. 2, 139) — signe que le législateur a anticipé le risque de complexité.

Conclusion

La multiplication des voies techniques est un pari : elle mise sur la spécialisation pour mieux coller aux besoins économiques, mais son succès dépendra largement de la qualité de l'orientation scolaire effectivement mise en œuvre sur le terrain. Sans un accompagnement réel des familles, la diversité légale risque de rester théorique et de profiter surtout aux publics déjà informés.

Chapitre 6 — L'enseignement privé et la plateforme de partenariat

Un tiers des effectifs scolarisés à Madagascar relève de l'enseignement privé. Le Titre VII de la loi (articles 117 à 124) organise ce secteur, en équilibrant liberté d'entreprendre et exigences de contrôle public.

6.1 Créer un établissement privé

Toute personne physique ou morale peut créer un établissement éducatif privé, mais sous réserve d'une autorisation préalable des autorités chargées de l'éducation (art. 117). Il en va de même pour exercer la fonction d'enseignant dans le privé : le niveau de formation académique et/ou pédagogique exigé doit être vérifié, et une autorisation obtenue (art. 118). Ces autorisations peuvent être retirées selon des conditions fixées par voie réglementaire — ce n'est donc jamais un droit acquis à vie.

6.2 Les obligations du secteur privé

- Disposer d'un personnel éducatif permanent (art. 119).
- Appliquer les programmes et volumes horaires officiels — tout en pouvant ajouter des contenus spécifiques (art. 120).
- Se soumettre à l'inspection et au contrôle pédagogique, administratif et sanitaire d'un organisme public dédié (art. 124).

Des établissements à « programmes et régimes d'étude particuliers » peuvent être créés, mais uniquement après autorisation expresse du ministère compétent selon le domaine (art. 121) — ce qui couvre par exemple les écoles à pédagogie alternative ou à programme international.

6.3 Passerelles entre public et privé

La loi garantit la fluidité des parcours : les élèves du privé peuvent intégrer le public, et ont le droit de se présenter aux examens et concours nationaux dans les mêmes conditions que les élèves du public (art. 122). Une plateforme de regroupement des

établissements privés reconnus est instituée pour encourager la recherche pédagogique innovante et organiser la formation des ressources humaines (art. 123).

Zoom réglementaire — le Décret n°2024-367

Ce décret, pris en application de l'article 125 de la loi n°2022-018, illustre concrètement comment la loi se prolonge par des textes d'application : il fixe la mission, les attributions et le mode de nomination des Directeurs d'école primaire publique, crée le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'École (CAFDE), et organise une Validation des Acquis de l'Expérience pour les directeurs déjà en poste. C'est un bon exemple pour un enseignant : la loi pose le principe (existence d'un personnel de direction, art. 125-144), le décret en précise les modalités concrètes.

L'essentiel à retenir

Créer un établissement privé ou y enseigner suppose toujours une autorisation administrative préalable, révocable (art. 117-118).

Le privé doit appliquer les programmes officiels mais peut les enrichir (art. 120) ; il reste soumis à inspection (art. 124).

Les passerelles public-privé sont garanties : mêmes droits aux examens et concours nationaux (art. 122).

La loi renvoie systématiquement aux décrets d'application pour les modalités pratiques — le Décret n°2024-367 sur les directeurs d'école en est un exemple concret.

✏ Exercice 15 — Vrai ou Faux

1. Une école privée peut ajouter des contenus à son programme, en plus des programmes officiels.
2. Un élève d'une école privée non reconnue peut passer le Baccalauréat national.
3. L'autorisation de créer un établissement privé, une fois délivrée, ne peut jamais être retirée.

4. Le Directeur d'une école primaire publique doit détenir un Certificat d'Aptitude spécifique selon le Décret n°2024-367.

✓ Corrigé

1. Vrai (art. 120). 2. Faux — implicitement, la reconnaissance de l'établissement (art. 117, 124) conditionne l'accès aux examens nationaux dans les mêmes conditions que le public. 3. Faux — les conditions de retrait sont fixées par voie réglementaire (art. 117-118). 4. Vrai — c'est l'objet même du CAFDE créé par ce décret.

✏ Exercice 16 — Cas pratique

Cas pratique — Un établissement confessionnel veut un programme renforcé en langues

Une école privée confessionnelle souhaite proposer, en plus du programme national, trois heures hebdomadaires supplémentaires d'anglais et d'éducation religieuse.

Question : cette école a-t-elle besoin d'une autorisation spécifique pour ce faire ?

✓ Corrigé

Non, pas nécessairement une autorisation distincte pour ce cas précis : l'article 120 autorise expressément les établissements privés à « ajouter des contenus en relation avec leurs spécificités », à condition de respecter les programmes et volumes horaires officiels en vigueur. L'ajout d'heures de langue et d'éducation religieuse, en supplément du tronc commun national, relève de cette liberté. En revanche, si l'école souhaitait remplacer une partie du programme officiel par un régime d'études entièrement différent (par exemple un curriculum international se substituant au programme national), elle basculerait dans le régime de l'article 121, qui exige une autorisation expresse du ministère compétent pour un « programme et régime d'étude particulier ».

Chapitre 7 — Droits et obligations de l'enseignant : le guide pratique

Ce chapitre est le plus long du livre, et c'est voulu : c'est celui qui répond directement aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous parlons ici de vous — de vos congés, de vos absences, des sanctions possibles, et de ce qu'on attend de vous. Nous avons volontiers simplifié le vocabulaire juridique quand c'était possible, tout en gardant les références exactes pour que vous puissiez vérifier.

En clair, pour vous

Ce chapitre répond à des questions très concrètes : Quand ai-je droit à un congé ? Que se passe-t-il si je m'absente sans prévenir ? Qu'est-ce que le « Code d'éthique et de déontologie » dont parle la loi ? Peut-on me sanctionner, et comment me défendre ?

7.0 Qui fait partie du « personnel de l'éducation » ?

La loi n°2022-018 (art. 125) range le personnel de l'éducation en 5 groupes : les enseignants et formateurs ; le personnel d'orientation, d'encadrement et d'inspection (conseillers pédagogiques, inspecteurs) ; les planificateurs ; le personnel d'administration générale ; et le personnel d'administration pédagogique. Si vous êtes enseignant, vous appartenez au premier groupe — celui qui a le plus d'obligations précises dans la loi (art. 131-134).

7.1 Deux statuts, deux textes différents

Avant toute chose, il faut savoir à quel texte vous appartenez, car les règles ne sont pas les mêmes.

- Si vous êtes fonctionnaire de l'État (enseignant titulaire du public) : c'est la loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 (Statut Général des Fonctionnaires) et ses décrets d'application qui s'appliquent à vous, en plus de la loi n°2022-018.
- Si vous travaillez dans le privé (école privée, contrat) : c'est le Code du travail (loi n°2024-014) qui encadre votre relation de travail, en plus de la loi n°2022-018 pour la partie « éducation ».

En clair, pour vous

La loi n°2022-018 dit CE QUI DOIT être enseigné et comment l'école doit être organisée. Elle ne dit presque rien sur vos congés ou vos sanctions : pour cela, il faut regarder le Statut Général des Fonctionnaires (public) ou le Code du travail (privé).

7.2 Les congés : ce que vous pouvez demander

Le congé de maternité

Pour les enseignantes fonctionnaires, le congé de maternité dure 3 mois, à plein traitement (vous touchez votre salaire en entier). Vous devez faire votre demande entre 4 semaines et 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Si vous ne faites pas la demande vous-même, l'administration doit vous mettre en congé de maternité d'office au plus tard 2 semaines avant la date prévue.

Pour les enseignantes du secteur privé, le Code du travail de 2024 prévoit 14 semaines de congé de maternité, dont au moins 8 semaines après l'accouchement.

Le congé de paternité

Pour les enseignants fonctionnaires, un congé de paternité de 15 jours est prévu, à plein traitement. C'est une avancée récente du statut de 2003 : avant, ce congé n'existait pas.

Le congé de maladie (« congé de longue durée »)

Si vous êtes malade longtemps, vous gardez l'intégralité de votre traitement pendant les 3 premières années, puis la moitié pendant les 2 années suivantes. Vous gardez toujours les allocations familiales en entier. Si la maladie est due à votre travail (maladie professionnelle), ces délais sont encore plus longs (5 ans puis 3 ans).

Le congé annuel et les permissions

Le congé annuel, dans la fonction publique, ne se perd pas d'une année sur l'autre (il est dit « imprescriptible »). En dehors des congés, vous pouvez demander une permission d'absence pour des événements précis (mariage, décès, maladie d'un

enfant...) — elle ne peut pas dépasser 20 jours et doit être accordée par votre supérieur hiérarchique direct.

Le congé « éducation » (social, civique, syndical)

Vous avez le droit de demander un congé pour suivre une formation dans le domaine social, civique ou syndical — c'est un droit prévu par le statut, peu connu, mais bien réel (art. 10 de la loi n°2003-011).

L'essentiel à retenir

Congé de maternité (fonctionnaire) : 3 mois, plein traitement. Dans le privé : 14 semaines, dont 8 après l'accouchement.

Congé de paternité (fonctionnaire) : 15 jours, plein traitement.

Congé de maladie longue durée : plein traitement 3 ans, puis demi-traitement 2 ans (allocations familiales toujours entières).

Permission d'absence pour événement familial : maximum 20 jours, accordée par le supérieur direct.

7.3 Les problèmes personnels, conjugaux et sociaux : quels outils légaux ?

Vous nous avez posé une vraie question : que faire en cas de problème conjugal, familial ou social qui touche votre travail ? La loi prévoit un outil pour cela : la disponibilité.

La disponibilité

La disponibilité est une position qui vous permet de vous éloigner temporairement de votre poste, sans solde, pour des raisons personnelles ou familiales sérieuses : suivre un conjoint muté, élever un enfant, s'occuper d'un parent malade, ou pour convenance personnelle. Ce n'est pas un droit automatique dans tous les cas : votre demande passe par votre supérieur hiérarchique, et l'administration doit donner son accord (sauf certains cas où c'est un droit, comme élever un enfant de moins de 5 ans).

En clair, pour vous

En clair : si vous traversez une période difficile (divorce, mutation du conjoint, enfant à charge, parent malade), vous n'êtes pas obligé de démissionner. Vous pouvez demander une disponibilité — une mise en pause temporaire de votre poste, avec la garantie de pouvoir revenir ensuite.

Cas pratique — Une enseignante doit suivre son mari muté dans une autre région

Le mari d'une enseignante fonctionnaire est muté à 600 km de leur poste actuel. Elle ne veut pas démissionner mais ne peut pas non plus continuer à enseigner là où elle est.

Question : quelle solution la loi lui offre-t-elle ?

✓ **Corrigé**

Deux solutions existent, dans cet ordre de préférence. D'abord, elle peut demander une mutation vers un poste équivalent dans la région où son mari est affecté — c'est la solution la plus simple si un poste est disponible. Si aucun poste n'est disponible tout de suite, elle peut demander une disponibilité pour suivre son conjoint : elle conserve son statut de fonctionnaire et son droit à réintégration, mais ne perçoit pas de salaire pendant cette période. Elle ne doit surtout pas abandonner son poste sans en informer l'administration : voir la section 7.4 sur les conséquences graves de l'abandon de poste.

7.4 Les absences et l'abandon de poste : attention, danger

C'est l'un des points les plus mal connus — et les plus risqués. Beaucoup d'enseignants pensent qu'une absence, même longue, ne peut mener « qu'à » un avertissement. C'est faux.

Absence justifiée vs absence injustifiée

Une absence est justifiée si vous avez un motif reconnu (maladie avec certificat médical, congé accordé, permission d'absence) ET que vous avez prévenu votre hiérarchie. Une absence est injustifiée si vous ne remplissez pas ces deux conditions.

Qu'est-ce que « l'abandon de poste » ?

Il y a abandon de poste quand un agent s'absente sans autorisation, de façon prolongée, sans donner de nouvelles ni de justification à son administration.

> **En clair, pour vous**
>
> Attention : l'abandon de poste n'est PAS une simple absence. C'est une absence prolongée où vous ne répondez plus du tout à votre administration. C'est beaucoup plus grave qu'un simple retard ou une absence isolée.

Ce qui se passe concrètement

1. Votre supérieur hiérarchique constate votre absence.
2. Il vous envoie une mise en demeure (un courrier officiel) vous demandant de reprendre votre poste dans un délai précis, ou de justifier votre absence.
3. Si vous répondez et reprenez votre poste, ou si vous justifiez votre absence (certificat médical, empêchement grave), l'incident est réglé — mais une sanction disciplinaire reste possible si l'absence était fautive.
4. Si vous ne répondez pas du tout, l'administration peut vous radier — c'est-à-dire mettre fin définitivement à votre statut de fonctionnaire, sans passer par la procédure disciplinaire normale.

La radiation pour abandon de poste est une mesure très grave : vous perdez votre poste, vos congés non pris, et vous ne pouvez prétendre à aucune indemnité de départ. C'est pourquoi il est essentiel, même en cas de problème personnel grave, de toujours prévenir votre administration — au minimum par un message informel — plutôt que de disparaître sans explication.

Cas pratique — Un enseignant traverse une crise personnelle et cesse de venir

Un enseignant vit une rupture difficile et, submergé, arrête de se rendre à l'école pendant plusieurs semaines sans prévenir personne.

Question : que risque-t-il, et que devrait-il faire au lieu de disparaître ?

✓ **Corrigé**

Il risque la mise en demeure puis, à défaut de réponse, la radiation pour abandon de poste — la sanction la plus sévère, plus grave qu'une sanction disciplinaire ordinaire, car elle met fin à sa carrière sans les garanties de la procédure disciplinaire classique. Ce qu'il aurait dû faire : contacter son établissement, même brièvement, pour signaler une difficulté personnelle, et demander soit un congé de maladie (un certificat médical pour épuisement ou détresse psychologique peut ouvrir un congé de longue durée), soit une permission d'absence, soit une disponibilité s'il a besoin de plus de temps. Le réflexe essentiel à retenir : ne jamais rompre le contact avec l'administration, même dans les moments les plus difficiles.

7.5 Les sanctions disciplinaires : ce qu'il faut savoir

Si vous manquez à vos obligations (retards répétés, comportement inapproprié, négligence…), vous pouvez faire l'objet d'une sanction disciplinaire. La loi malagasy distingue deux « degrés » de sanctions.

Sanctions du premier degré

Ce sont les sanctions les plus légères (par exemple un avertissement). Elles sont prononcées directement par votre supérieur hiérarchique (le directeur de votre établissement, ou l'autorité dont vous dépendez), après vous avoir demandé une explication écrite.

Sanctions du second degré

Ce sont les sanctions plus graves (par exemple une exclusion temporaire ou une révocation). Elles ne peuvent être prononcées que par le Ministre chargé de la

Fonction Publique, après avis de la Commission Administrative Paritaire siégeant en Conseil de discipline.

Vos garanties, dans tous les cas

- Vous devez être informé des faits qui vous sont reprochés avant toute sanction.
- Vous avez le droit de vous expliquer par écrit, et de vous défendre vous-même ou avec l'aide d'un défenseur (par exemple un représentant syndical).
- Pour les sanctions du second degré, vous avez le droit de consulter l'intégralité de votre dossier avant l'audience du Conseil de discipline.
- Vous pouvez faire un recours si vous estimez la sanction injuste (recours gracieux auprès du Ministre, puis recours devant les juridictions administratives si besoin).

En clair, pour vous

Retenez surtout ceci : on ne peut jamais vous sanctionner sans vous avoir d'abord demandé de vous expliquer. Si cette étape n'a pas eu lieu, la sanction est probablement irrégulière — c'est un bon réflexe à connaître.

7.6 Le Code d'éthique et de déontologie : le lien avec la loi n°2022-018

Vous nous avez posé la question directement : « éthique et déontologie, est-ce que ça a un rapport avec la législation scolaire ? » Oui, et voici précisément le lien : l'article 144 de la loi n°2022-018 dit que tout le personnel de l'éducation est soumis à un Code d'éthique et de déontologie, adopté en Conseil des Ministres.

En clair, pour vous

Concrètement : l'éthique, ce sont les valeurs générales qu'on attend de vous (honnêteté, respect, impartialité). La déontologie, ce sont les règles précises de votre métier (ponctualité, confidentialité sur les résultats des élèves, neutralité politique en classe, etc.). La loi de 2022 est le texte qui crée l'obligation ; le Code d'éthique et de déontologie lui-même en détaille le contenu.

Ce Code n'est donc pas un simple document moral facultatif : c'est un texte que la loi elle-même vous oblige à respecter. Un manquement grave à ce Code peut justifier une sanction disciplinaire, voire, dans les cas les plus graves mettant en danger la sécurité des enfants, une interdiction d'exercer (art. 143 de la loi n°2022-018).

7.7 Récapitulatif : vos droits et vos devoirs en un coup d'œil

Situation	Ce que dit la règle
Congé de maternité (public)	3 mois, plein traitement
Congé de paternité (public)	15 jours, plein traitement
Congé de maladie longue durée	Plein traitement 3 ans, puis demi-traitement 2 ans
Permission d'absence (événement familial)	Maximum 20 jours, accordée par le supérieur direct
Difficulté personnelle/conjugale durable	Demande de disponibilité (sans solde, avec droit au retour)
Absence sans nouvelles, prolongée	Mise en demeure puis risque de radiation (abandon de poste)
Faute légère (retard, négligence)	Sanction du 1er degré, après demande d'explication écrite
Faute grave	Sanction du 2nd degré, après avis du Conseil de discipline
Manquement à l'éthique professionnelle	Code d'éthique et de déontologie (art. 144, loi n°2022-018)

✏ Exercice 17 — QCM

1. Le congé de maternité pour une enseignante fonctionnaire dure : a) 2 mois — b) 3 mois — c) 14 semaines.
2. Une sanction du second degré est prononcée par : a) le directeur d'école — b) le Ministre chargé de la Fonction Publique — c) les parents d'élèves.
3. La radiation pour abandon de poste intervient : a) après un simple avertissement — b) après une mise en demeure restée sans réponse — c) automatiquement après 3 jours d'absence.
4. Le Code d'éthique et de déontologie du personnel de l'éducation est prévu par : a) l'article 144 de la loi n°2022-018 — b) le règlement intérieur de chaque école seulement — c) aucun texte, c'est une coutume.

✓ Corrigé

1. b. 2. b. 3. b — la mise en demeure est une étape obligatoire avant toute radiation. 4. a.

✏ Exercice 18 — Vrai ou Faux

1. On peut sanctionner un enseignant sans jamais lui avoir demandé de s'expliquer.
2. La disponibilité permet de s'éloigner temporairement de son poste pour des raisons personnelles graves.
3. Un enseignant du secteur privé relève des mêmes règles de congé qu'un fonctionnaire.
4. L'abandon de poste est une sanction disciplinaire comme les autres.

✓ Corrigé

1. Faux — c'est une garantie fondamentale, toujours obligatoire. 2. Vrai. 3. Faux — le privé relève du Code du travail, pas du Statut Général des Fonctionnaires. 4. Faux — c'est une procédure différente et encore plus radicale, qui contourne la procédure disciplinaire classique.

✏ Exercice 19 — Cas pratique — synthèse

Cas pratique — Un enseignant multiplie les retards après un conflit familial

Depuis plusieurs semaines, un enseignant arrive systématiquement en retard, sans explication. Le directeur d'école apprend, par un collègue, qu'il traverse un conflit familial difficile.

Question : quelle est la bonne marche à suivre pour le directeur, et quels conseils donneriez-vous à l'enseignant ?

✓ Corrigé

Pour le directeur : avant toute sanction, il doit engager le dialogue et demander une explication écrite à l'enseignant (étape obligatoire, section 7.5). Si les retards sont confirmés et sans motif valable, une sanction de premier degré (avertissement) est envisageable — mais une sanction plus sévère serait disproportionnée pour de

simples retards, surtout face à une difficulté personnelle connue. Pour l'enseignant : il a intérêt à informer officiellement sa hiérarchie de sa situation (sans forcément tout détailler), et à envisager, selon la gravité, une permission d'absence ponctuelle, un congé de maladie s'il y a un impact sur sa santé, ou une disponibilité si la situation s'aggrave durablement. Dans tous les cas, la transparence avec l'administration protège mieux l'enseignant que le silence.

✏ Exercice 20 — Sujet de dissertation

Cas pratique — Sujet

« Protection statutaire et exigence de service : comment la loi malagasy équilibre-t-elle les droits de l'enseignant et les besoins de continuité du service public d'éducation ? »

✓ Corrigé détaillé

Introduction

Le métier d'enseignant, comme toute fonction publique, repose sur un équilibre délicat : garantir à l'agent des droits sociaux réels (congés, protection disciplinaire) tout en assurant la continuité d'un service essentiel — l'éducation des enfants. La législation malagasy, à travers le Statut Général des Fonctionnaires et la loi n°2022-018, organise cet équilibre de façon assez précise.

I. Des droits sociaux substantiels

Le Statut Général des Fonctionnaires accorde aux enseignants des congés significatifs : trois mois de congé de maternité à plein traitement, quinze jours de congé de paternité, un régime protecteur en cas de maladie longue durée (traitement plein pendant trois ans). La possibilité de disponibilité permet en outre de faire face aux accidents de la vie (mutation du conjoint, enfant en bas âge, maladie d'un proche) sans perdre définitivement son statut. Ces droits ne sont pas symboliques : ils traduisent une reconnaissance du fait que l'enseignant reste, avant tout, une personne

avec une vie personnelle qui peut légitimement entrer en tension avec les exigences du service.

II. Des exigences de service strictement encadrées

En miroir de ces droits, la loi impose des obligations fermes : obligation de servir, respect du Code d'éthique et de déontologie (art. 144 de la loi n°2022-018), et surtout un régime sévère en cas de rupture du lien avec l'administration. L'abandon de poste illustre bien cette exigence : contrairement à une sanction disciplinaire classique, entourée de garanties procédurales (demande d'explications, droit de la défense, Conseil de discipline), la radiation pour abandon de poste peut intervenir sans ces garanties, dès lors que l'agent a été dûment mis en demeure et n'a pas répondu. Ce déséquilibre apparent se justifie par la nature même du manquement : ce n'est pas l'administration qui rompt le lien, mais l'agent qui, par son silence, se place lui-même hors du cadre statutaire.

Conclusion

Le droit malagasy de la fonction enseignante ne sacrifie donc ni les droits de l'agent ni les besoins du service : il propose des voies légales pour absorber les difficultés personnelles (congés, disponibilité) tout en sanctionnant fermement la rupture unilatérale et silencieuse du lien de travail. Le message implicite de ce dispositif est clair : la loi protège largement ceux qui communiquent avec leur administration, et sanctionne sévèrement ceux qui disparaissent sans explication.

Chapitre 8 — Structures consultatives, suivi et évaluation du système

Un système éducatif ne se pilote pas seulement par la loi : il a besoin d'organes qui l'observent, le conseillent, le contrôlent. Les Titres IX et X de la loi n°2022-018 (articles 145 à 150) créent ce dispositif de gouvernance consultative et évaluative.

8.1 Le Conseil national consultatif de l'Éducation

Créé par l'article 145, ce Conseil a pour mission d'assister le Gouvernement de ses avis et recommandations dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'éducation. Il peut être saisi de tout projet de politique nationale en la matière, mais peut également s'autosaisir « de sa propre initiative » (art. 146) — un pouvoir d'alerte qui en fait plus qu'une simple chambre d'enregistrement. Il produit périodiquement un rapport sur l'état de l'éducation à Madagascar, adressé au Gouvernement.

8.2 Le suivi et l'évaluation du système

L'article 148 énumère les objets du suivi-évaluation : la mise en œuvre de la politique éducative, la finalité et les objectifs du système, les programmes et méthodes, les structures de mise en œuvre, le financement, la gestion, et enfin les enseignants, encadreurs et apprenants eux-mêmes. C'est donc un contrôle qui englobe aussi bien les politiques publiques que les acteurs de terrain.

Ce suivi-évaluation est institué à trois niveaux — local, régional, national (art. 150) — et s'articule avec les contrôles et inspections réalisés par les différents organes des ministères compétents (art. 149).

L'essentiel à retenir

Le Conseil national consultatif de l'Éducation conseille le Gouvernement et peut s'autosaisir ; il produit un rapport périodique sur l'état de l'éducation (art. 145-147).

Le suivi-évaluation porte sur la politique éducative, les programmes, les structures, le financement ET les personnels/apprenants (art. 148).

Il s'organise à 3 niveaux : local, régional, national (art. 150).

✏ Exercice 19 — Texte à trous

Mots à placer : rapport — autosaisir — local — national.

Le Conseil national consultatif de l'Éducation peut s'_____ pour émettre un avis sur une question d'intérêt national. Il produit un _____ périodique sur l'état de

l'éducation. Le suivi et l'évaluation s'organisent aux niveaux _____, régional et _____.

✓ Corrigé

Dans l'ordre : autosaisir ; rapport ; local ; national.

Chapitre 9 — Droits et devoirs des apprenants

Les apprenants ne sont pas seulement des destinataires passifs du service public de l'éducation : la loi n°2022-018 leur reconnaît des droits précis et leur impose des obligations symétriques (Titre IV, Chapitre IV, articles 106 à 116).

9.1 Les obligations des apprenants

L'article 106 fixe le cadre général : accomplir les tâches inhérentes à ses études, être assidu, respecter les règles de fonctionnement et de la vie collective. Ce socle minimal justifie les règlements intérieurs des établissements.

9.2 La liberté d'expression, sous conditions

Dans l'enseignement secondaire et supérieur, les apprenants jouissent de la liberté d'expression (art. 107) — mais cette liberté trouve sa limite dans la nécessité de ne pas porter atteinte aux activités d'enseignement. C'est un équilibre classique en droit public entre liberté individuelle et bon fonctionnement du service public. Les apprenants du secondaire et du supérieur peuvent également créer des associations pour la défense de leurs droits et intérêts, collectifs ou individuels (art. 109).

9.3 Le droit aux bourses

Les apprenants peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État sous forme de bourses (art. 110), définie comme une « contribution complémentaire » aux charges de l'éducation assumées par la famille — la bourse ne remplace donc pas la responsabilité familiale, elle la complète. Les bourses sont attribuées selon deux critères cumulés ou alternatifs : la condition sociale et les résultats scolaires ou

universitaires (art. 111), auxquels s'ajoutent d'éventuelles bourses d'excellence. Le nombre de bourses dépend de l'enveloppe budgétaire allouée (art. 112) — ce n'est donc pas un droit inconditionnel mais une aide contingentée.

9.4 La participation des parents

Les parents d'élèves participent, à travers leurs représentants, à la gestion et à l'animation des établissements publics, et siègent dans les instances délibérantes des établissements primaires et secondaires (art. 116). C'est un droit de participation institutionnelle, distinct du simple droit à l'information.

L'essentiel à retenir

Les apprenants ont des obligations (assiduité, respect du règlement, art. 106) et des droits (liberté d'expression encadrée, art. 107 ; associations, art. 109 ; bourses, art. 110-113).

La bourse est une aide complémentaire, non un droit automatique — elle dépend des critères sociaux/scolaires ET de l'enveloppe budgétaire disponible.

Les parents ont un droit de participation institutionnelle à la gestion des établissements publics (art. 116), pas seulement un droit d'information.

✏ **Exercice 20 — Vrai ou Faux**

1. Un élève du secondaire peut créer une association pour défendre les intérêts des élèves.
2. La liberté d'expression des apprenants est absolue et ne connaît aucune limite légale.
3. Toute famille en difficulté financière a automatiquement droit à une bourse.
4. Les parents d'élèves peuvent siéger dans les instances délibérantes des établissements publics.

✓ **Corrigé**

1. Vrai (art. 109). 2. Faux — elle ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement (art. 107). 3. Faux — l'attribution dépend des critères

sociaux/scolaires ET de l'enveloppe disponible (art. 111-112) : ce n'est pas automatique. 4. Vrai (art. 116).

✏ Exercice 21 — Sujet de dissertation

Cas pratique — Sujet

« Bourses scolaires à Madagascar : un droit ou une aide conditionnelle ? Analysez à partir des articles 110 à 113 de la loi n°2022-018. »

✓ Corrigé détaillé

Introduction

Le terme de « bourse » évoque souvent, dans l'esprit du public, un droit acquis pour toute famille modeste dont l'enfant réussit à l'école. La lecture précise des articles 110 à 113 de la loi n°2022-018 invite cependant à nuancer cette représentation : il s'agit d'une aide encadrée par plusieurs conditions cumulatives, davantage qu'un droit inconditionnel.

I. Une aide reconnue et clairement définie

L'article 110 pose le principe : les apprenants « peuvent bénéficier » d'une aide financière de l'État. La formulation même — « peuvent » et non « ont droit à » — indique une faculté, non une obligation automatique de l'État envers chaque élève éligible. La bourse est qualifiée de « contribution complémentaire » à la participation de la famille (art. 110) : elle vient donc en soutien, jamais en substitution totale, de la responsabilité familiale dans le financement de l'éducation.

II. Des conditions qui limitent l'automaticité du dispositif

Deux limites structurent le dispositif. D'abord, les critères d'attribution combinent la condition sociale ET les résultats scolaires ou universitaires (art. 111) — un élève en difficulté financière mais aux résultats insuffisants n'est pas certain d'obtenir une bourse ordinaire, même si des bourses d'excellence existent par ailleurs. Ensuite, et c'est peut-être la limite la plus décisive en pratique, l'article 112 dispose que le nombre de bourses attribuées dépend de l'enveloppe budgétaire allouée par l'État.

Autrement dit, même un élève remplissant tous les critères peut se voir refuser une bourse faute de budget suffisant cette année-là. Les modalités précises restent renvoyées au pouvoir réglementaire (art. 113), ce qui laisse à l'exécutif une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre concrète.

Conclusion

La bourse scolaire malagasy, telle qu'organisée par la loi n°2022-018, s'apparente donc davantage à une aide sociale conditionnelle et budgétairement contrainte qu'à un droit subjectif opposable. Cette nuance est essentielle pour tout enseignant ou conseiller d'orientation appelé à informer les familles sans créer d'attentes excessives, tout en les encourageant à constituer les dossiers dans les délais réglementaires.

PARTIE 3

MISE EN PRATIQUE POUR L'ENSEIGNANT

Cas transversaux et réponses aux questions les plus fréquentes

Chapitre 10 — Cas pratiques transversaux pour l'enseignant

Ce chapitre rassemble des situations concrètes que rencontrent régulièrement les enseignants et personnels d'encadrement, en mobilisant plusieurs textes à la fois. L'objectif : passer du texte de loi au réflexe professionnel.

10.1 Discipline et vie scolaire

Cas pratique — Un élève perturbe systématiquement la classe

Un élève de l'ESG I multiplie les incidents disciplinaires. L'équipe pédagogique envisage une exclusion temporaire.

Question : quel cadre légal encadre cette décision ?

✓ Corrigé

La loi n°2022-018 ne détaille pas elle-même le régime disciplinaire : elle renvoie systématiquement aux textes réglementaires (voir par exemple l'art. 42 pour l'organisation de la vie scolaire, ou l'art. 108 qui renvoie à des « textes réglementaires propres à chaque ordre d'enseignement »). L'établissement doit donc s'appuyer sur le règlement intérieur, dans le respect des droits fondamentaux de l'élève (art. 106-109 : droit à l'instruction, liberté d'expression encadrée). Toute sanction doit respecter le principe du contradictoire (l'élève et ses représentants légaux doivent pouvoir s'expliquer), par analogie avec le droit à la défense reconnu au personnel (art. 143) — un principe général qui structure tout le droit administratif malagasy, même lorsqu'il n'est pas répété article par article.

10.2 Inclusion et situation de handicap

Cas pratique — Un élève en situation de handicap léger

Un élève présentant une déficience visuelle légère est actuellement scolarisé en école ordinaire. Ses parents s'interrogent sur la pérennité de cette scolarisation.

Question : que prévoit la loi pour ce type de situation ?

✓ Corrigé

L'article 47 est directement applicable : « L'éducation des personnes en situation de handicap présentant des déficiences légères ou moyennes est dispensée dans le système éducatif formel. » Une déficience visuelle légère relève donc, par principe, du système ordinaire, et non des établissements spécialisés réservés aux déficiences lourdes (art. 95, éducation et formations spécialisées). L'article 10 engage par ailleurs l'État à promouvoir l'inclusivité du système. Les parents peuvent donc légitimement s'opposer à une orientation systématique vers le secteur spécialisé, sauf évolution significative de la situation de l'enfant justifiant un réexamen.

10.3 Financement et scolarité

Cas pratique — Des frais sont réclamés dans une école publique

Une école primaire publique demande aux parents une contribution financière pour l'inscription de leur enfant.

Question : cette pratique est-elle conforme à la loi ?

✓ Corrigé

En principe, non, pour l'inscription elle-même : l'article 15 dispose que « l'État prône un enseignement primaire gratuit et obligatoire » et que « la gratuité touche le secteur public et assure l'accès de tous à l'éducation ». Une contribution financière obligatoire conditionnant l'inscription contredirait ce principe. Il convient toutefois de distinguer la gratuité de l'inscription elle-même (constitutionnellement garantie, art. 24 de la Constitution) des contributions volontaires à des associations de parents d'élèves ou à des projets d'établissement, qui relèvent d'une autre logique — à condition qu'elles restent non obligatoires et ne conditionnent pas l'accès à l'école.

L'essentiel à retenir

Face à un cas concret, la méthode est toujours la même : identifier l'article de la loi n°2022-018 applicable, vérifier s'il renvoie à un texte réglementaire, puis rattacher le cas aux principes constitutionnels si besoin (gratuité, non-discrimination, inclusion).

La gratuité du primaire public est un principe fort (art. 15 de la loi, art. 24 de la Constitution) qui interdit toute contribution obligatoire conditionnant l'inscription.

L'inclusion scolaire des handicaps légers/moyens en milieu ordinaire est un principe légal explicite (art. 47), pas une simple recommandation.

✏ Exercice 22 — Cas pratique guidé

Cas pratique — Synthèse : construire un argumentaire

Un directeur d'école privée envisage de refuser l'inscription d'un enfant en situation de handicap léger, invoquant un manque de formation de ses enseignants.

En vous appuyant sur au moins trois articles vus dans ce chapitre et les précédents, rédigez un argumentaire de refus de cette position.

✓ Corrigé

Un argumentaire solide s'appuierait sur : (1) l'article 47 de la loi n°2022-018, qui prévoit que les déficiences légères ou moyennes relèvent du système éducatif formel — dont fait partie l'enseignement privé reconnu par l'État (art. 16) ; (2) l'article 10, qui engage l'État (et par extension les établissements agréés, soumis à sa réglementation) à promouvoir l'inclusivité du système éducatif ; (3) l'article 3, qui reconnaît le droit à l'éducation et à la formation « pour tous », sans distinction. Le manque de formation des enseignants n'est pas, en tant que tel, un motif légal de refus d'inscription — c'est au contraire un signal que l'établissement doit organiser la formation continue de son personnel (art. 134, applicable aussi au privé) plutôt que d'exclure l'élève.

Chapitre 11 — Foire aux questions juridiques

Ce chapitre rassemble, sous forme de questions-réponses courtes, les interrogations les plus fréquentes des enseignants sur le cadre légal de leur métier.

« Puis-je refuser d'enseigner une matière qui ne figure pas dans ma spécialité initiale ? »

La loi ne traite pas ce point directement : il relève du statut particulier du corps enseignant concerné (art. 126) et des affectations décidées par l'administration. En revanche, l'obligation de formation continue (art. 134) signifie que l'administration a le devoir de vous accompagner si une nouvelle matière vous est confiée.

« Un parent peut-il assister à un conseil de classe sans y être invité ? »

La participation des parents est organisée via leurs représentants dans les instances délibérantes (art. 116) ; il ne s'agit donc pas d'un droit individuel de présence pour chaque parent, mais d'une représentation collective dont les modalités précises relèvent des textes réglementaires propres à chaque établissement.

« Un élève peut-il être orienté contre l'avis de ses parents ? »

En théorie, non, pas de manière unilatérale : l'article 105 impose que les décisions d'orientation soient motivées par trois éléments combinés — les résultats de l'apprenant, le souhait de ses parents et/ou de lui-même, et les capacités d'accueil des établissements. Le souhait parental est un critère légal explicite, mais il n'est pas absolu : il se combine avec les deux autres critères, notamment les capacités d'accueil réelles.

« L'enseignement privé peut-il pratiquer les frais de scolarité qu'il souhaite ? »

La loi n°2022-018 ne fixe pas de plafond de frais de scolarité pour le privé — contrairement à la gratuité imposée au public (art. 15). Cette question relève davantage de la réglementation économique et fiscale applicable aux établissements privés (voir aussi l'art. 25 de la Constitution sur le régime fiscal des établissements privés) que de la loi d'orientation elle-même.

« Que se passe-t-il si mon établissement ne respecte pas les volumes horaires officiels ? »

L'article 101 rend le respect des volumes horaires obligatoire « pour tous les établissements publics et privés ». Un manquement expose l'établissement au contrôle et à l'inspection prévus par les articles 148 à 150, pouvant aller, pour le privé, jusqu'au retrait de l'autorisation d'exercer (art. 117-118, 124).

L'essentiel à retenir

Beaucoup de questions pratiques ne trouvent pas de réponse directe dans la loi elle-même : elle pose des principes et renvoie aux décrets et arrêtés d'application pour le détail.

Réflexe utile : chercher d'abord l'article de principe dans la loi n°2022-018, puis vérifier s'il existe un décret d'application publié (comme le Décret n°2024-367 pour les directeurs d'école).

ANNEXES

Chapitre A — Lexique juridique et pédagogique

Apprenant
Terme générique désignant toute personne en situation d'apprentissage relevant du système éducatif (art. 2, loi n°2022-018).

Attestation
Acte écrit donné à l'apprenant au terme d'un apprentissage, sans valeur certificative de niveau.

Certificat
Acte attestant la réussite à une évaluation, justifiant un niveau de connaissance, de compétence ou de qualification.

Certification
Procédure d'agrément, souvent pluripartenaire, reconnaissant des compétences professionnelles requises pour un métier.

Diplôme
Acte délivré par l'État conférant un titre ou un grade — le document le plus solennel de la hiérarchie.

Éducation formelle
Composante du système éducatif obéissant à un programme et des structures définis par les textes (préscolaire à supérieur).

Éducation non formelle
Activités éducatives et de formation acceptées par l'État, menées en dehors du système éducatif formel (alphabétisation, citoyenneté, etc.).

Éducation informelle
Éducation acquise de façon fortuite et diffuse, à travers la communauté — non organisée par la loi.

Éducation inclusive
Principe garantissant le droit à l'éducation des enfants jamais scolarisés, déscolarisés ou en situation de handicap.

ESG I / ESG II

Enseignement Secondaire Général de Niveau I (obligatoire, 3 ans, Brevet d'études) et de Niveau II (Lycée, 3 ans, Baccalauréat).

Formation professionnelle qualifiante

Formation courte (3 à 9 mois) sans titre officiel, souvent sanctionnée par une attestation ou un certificat d'aptitude reconnu par les employeurs.

HCC

Haute Cour Constitutionnelle — contrôle la conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation.

ODD4

Objectif de Développement Durable n°4 des Nations Unies : assurer l'accès de tous à une éducation de qualité.

PEM

Plan Émergence Madagascar, cadre stratégique national dont l'engagement n°4 (« Velirano fahaefatra ») porte sur l'éducation pour tous.

Qualification

Attestation officielle reconnaissant un niveau atteint, ou exigences requises pour exercer une profession.

Référentiel

Ensemble des objectifs de formation et pédagogiques structurés en unités, modules ou domaines, qui détermine la durée d'une formation.

VAE

Validation des Acquis de l'Expérience — mode de certification tenant compte de l'expérience professionnelle pour l'obtention d'un diplôme ou titre.

Chapitre B — Bibliographie et webographie

Conformément à l'usage juridique francophone, les références sont présentées par type de source, dans l'ordre : intitulé du texte, date, référence de publication.

Textes constitutionnels

Constitution de la IVe République de Madagascar, adoptée par référendum le 17 novembre 2010, proclamée le 11 décembre 2010.

Textes législatifs

Loi n°2022-018 du 30 janvier 2023 portant orientation générale du système éducatif à Madagascar, Journal Officiel de la République de Madagascar.

Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar (abrogée), modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008.

Loi n°2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail à Madagascar.

Textes réglementaires

Décret n°2024-367 relatif à la fonction de Directeur d'école primaire publique, Ministère de l'Éducation Nationale.

Décret n°2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants, modifié par le Décret n°2018-009.

Jurisprudence constitutionnelle

Haute Cour Constitutionnelle, Décision n°01-HCC/D3 du 25 janvier 2023, relative au contrôle de constitutionnalité de la loi n°2022-018.

Textes internationaux

Organisation des Nations Unies, Objectifs de Développement Durable, Objectif 4 : Éducation de qualité, Agenda 2030, adopté en 2015.

Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Webographie

Ministère de l'Éducation Nationale de Madagascar, ressources et textes officiels — education.gov.mg.

Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar — hcc.gov.mg.

Assemblée Nationale de Madagascar, textes de loi votés — assemblee-nationale.mg.

Organisation Internationale du Travail, base de données NATLEX — natlex.ilo.org.

WIPO Lex, base de données de législation nationale — wipo.int/wipolex.

Chapitre C — Comment citer un texte de loi malagasy ?

Pour vos propres travaux (mémoires, dissertations, rapports), voici le format recommandé, conforme au style juridique francophone simplifié utilisé dans cet ouvrage :

Modèle de citation

[Type de texte] n°[numéro] du [date complète] [intitulé complet du texte], [source de publication].

Exemple : Loi n°2022-018 du 30 janvier 2023 portant orientation générale du système éducatif à Madagascar, Journal Officiel de la République de Madagascar.

Pour un article précis : Loi n°2022-018, art. 15.